# 刑事（附带民事）自诉状

## （侮辱案）

**说明：**

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需提供自诉人、被告人的身份证或户口本等身份材料，如无法提供被告人的身份材料，需提供被告人的联系电话、住址等信息。

2. 委托律师为诉讼代理人的，需提供授权委托书、律师事务所公函及律师证复印件。

委托其他自然人为诉讼代理人的，需提供授权委托书、受托人身份材料、与自诉人关系的证明等。

3. 如果被害人死亡、丧失行为能力或者因受强制、威吓等无法告诉，或者是限制行为能力人以及因年老、患病、盲、聋、哑等不能亲自告诉，其法定代理人、近亲属告诉或者代为告诉的，应当提供与被害人关系的证明和被害人不能亲自告诉的原因的证明。

4. 证据材料需说明证据名称和来源，有证人的，需提供证人的姓名、住址、联系方式等；有多名证人的，请提供证人名单。

5. 自诉人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失，同时提起附带民事诉讼的，需填写本表附带民事部分有关内容。

6. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

7. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多自诉人、多被告人或多诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

如果诉讼参与人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

## 当事人信息

| | |
|---|---|
| 自诉人 | 姓名：<br>性别：男□　女□<br>出生日期：　　年　　月　　日<br>民族：<br>出生地：<br>文化程度：<br>职业：　　工作单位：<br>户籍地：<br>住址：<br>联系电话：<br>证件类型：<br>证件号码： |

| | |
|---|---|
| 诉讼代理人 | 有□<br>姓名：<br>单位：　　职务：　　联系电话：<br>（诉讼代理人为非律师的自然人，请增加填写以下信息）<br>住址：<br>证件类型：<br>证件号码：<br>与自诉人的关系：<br>无□ |
| 法定代理人或<br>代为告诉人 | 有□<br>姓名：<br>性别：男□　女□<br>出生日期：<br>民族：<br>文化程度：<br>职业：　　工作单位：<br>住址：<br>联系电话：<br>证件类型：<br>证件号码：<br>与自诉人的关系：<br>无□ |
| 被告人 | 姓名：<br>性别：男□　女□<br>出生日期：　年　月　日<br>民族：<br>出生地：<br>文化程度：<br>职业：　　工作单位：<br>户籍地：<br>住址：<br>联系电话：<br>证件类型：<br>证件号码：<br>发布侮辱信息的网络平台的名称及账号： |
| 是否提起附带民事诉讼 | 是□　　否□ |

| 诉讼请求 |
| --- |
| 1. 请求对被告人 ××× 以侮辱罪追究刑事责任。<br>2.（提起附带民事诉讼的）请求被告人 ××× 赔偿因犯罪行为给自诉人造成的物质损失。<br>3.（其他请求）。<br>通过信息网络实施侮辱行为，自诉人提供证据确有困难的，是否需要公安机关提供协助<br>是□（具体事项和线索）_____<br>否□ |
| **事实与理由** |
| 1. 事实（被告人实施侮辱行为的时间、地点、手段、情节、危害后果等，被告人通过网络实施的，自诉人如果与网络平台存在相关诉讼，请一并写明诉讼情况）：<br><br>2. 理由（被告人涉嫌犯罪、承担附带民事赔偿责任的法律依据）： |
| **证据清单**<br>（证据材料另附） |
| 1. 证明被告人实施侮辱行为、构成犯罪等证据材料<br>2.（提起附带民事诉讼的）证明因被告人实施侮辱行为给自诉人造成物质损失的证据材料<br>3. 其他证据材料 |

| 是否同意调解 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 自诉部分 | 同意□ | 不同意□ | 暂不确定□ |
| 附带民事部分 | 同意□ | 不同意□ | 暂不确定□ |

**具状人（签字）：**

**日期：**